Частное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
Частная интегрированная школа

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ЧОУ СО Частной

интегрированной школы

_____В. В. Парсли

№ 66-01 «30» августа 2021 г.

Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между школой и обучающимися и их родителями (законными представителями)

Волгоград

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом Частного образовательного учреждения средней общеобразовательной Частной интегрированной школы (далее – Школа) и определяет правила оформления возникновения и прекращения образовательных отношений между школой и обучающимися и их родителями.

1.2. Оформление возникновения и прекращения образовательных отношений между школой и обучающимися и их родителями (законными представителями) осуществляется школой в соответствии с требованиями законодательства об образовании, правилами, установленными настоящим Положением.

1.3. Правила оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между школой и обучающимися и их родителями (законными представителями) в части, не урегулированной законодательством об образовании и настоящим Положением, могут определяться Правилами приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и иными локальными нормативными актами школы, с которыми школа в установленном порядке обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей).

1.4. Настоящий порядок оформления возникновения, изменения и прекращения отношений обязателен для исполнения всеми обучающимися школы, их родителями (законными представителями), работниками школы.

1.5. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте школы в сети Интернет.

2. Оформление возникновения образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт (приказ директора) школы о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в школу предшествует заключение договора об образовании.

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение или в договоре об образовании.

2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:

1) школой и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица);

2) школой, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

2.5. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).

2.6. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.

2.7. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте школы в сети "Интернет" на дату заключения договора.

2.8. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

2.9. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством Российской Федерации.

2.10. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3. Оформление изменения образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимся образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и школы:

- переход с очной формы обучения на заочную, очно-заочную, семейное образование или самообразование и наоборот;
- перевод на обучение по другой образовательной программе;
- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе школы.

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт школы (приказ), изданный директором или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт (приказ) издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы изменяются с даты издания распорядительного акта (приказа) или с иной указанной в нем даты.

4. Оформление прекращения образовательных отношений

4.1. Прекращение отношений между школой и обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося оформляется распорядительным актом (приказом директора) школы об отчислении обучающегося из школы в связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного

взыскания, в случае совершения обучающимся действий, грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения обязанностей по добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и школы, в том числе в случаях ее ликвидации, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.

4.3. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке школой в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.

4.4. Основания расторжения в одностороннем порядке школой договора об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.

4.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед школой.

4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении обучающегося из школы.

4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его отчисления из школы.

4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдает справку об обучении в

соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

4.9. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказании платных образовательных услуг расторгается на основании распорядительного акта школы об отчислении обучающегося из школы.